

1500126-91.2021.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Carlos Eduardo Silos de Araujo
Comarca: Serra Negra
Foro: Foro de Serra Negra
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/04/2022

... CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas- Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Acusados detidos na posse de entorpecentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

2ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, nº 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500126-91.2021.8.26.0631 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500126-91.2021.8.26.0631

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104901/2021 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 17390017 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 614/21/112 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 2104901 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO MONREAL RAMOS NOGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Silos de Araujo

VISTOS.

CAIO MONREAL RAMOS NOGUEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, porque, no dia 16 de abril de 2021, na Rua Veríssimo R. Da Silveira, nº 70, Vila São José, na Cidade de Serra Negra, mantinha sob sua guarda no interior de sua residência 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, numeração 3035, calibre .28, de uso permitido, 13 (treze) munições íntegras de calibre .32 e 01 (uma) munição íntegra calibre .32, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 235/236). Resposta à acusação às fls. 248/251.

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e réu foi interrogado (teleaudiência - fls. 347/348).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da ação penal (fls. 363/367). A Defesa técnica, por sua vez, sustentou que o acesso à uma "arma velha sem qualquer utilização e munição ao longo dos últimos vinte anos" não caracteriza crime. Acrescentou que o acusado não agiu com dolo, "sequer imaginaria que fato tão corriqueiro e não tipificado pudesse gerar uma ação penal de tamanha proporção". Requereu, enfim, a improcedência da ação penal (fls. 370/373).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou devidamente provada por meio do auto de apreensão de fls. 10/11 e, ainda, pelos laudos periciais de fls. 212/214 e 217/219.

A autoria é certa.

O acusado declarou que "(...) quando eu voltei de Caraguatatuba, depois que eu me separei, eu peguei alguns móveis, inclusive um armário, e levei para minha casa. Tá certo, a lei não permite ignorância, imprudência, essas coisas, eu sabia do risco, mas não estava ligando para o risco, Excelência, eu assumo o erro, a arma estava lá, a munição era uma 32, a espingarda, uma 28, são 70mm para 50mm, quer dizer, é incompatível, eu nunca tinha atirado, eu nunca atirei com essa espingarda. Na verdade, eu tinha tirado o ferrolho dela para pendurar na parede, só isso, mas eu não fiz nada disso, deixei lá no armário e nunca mais vi, nunca utilizei-a".

Esclareceu que "(...) quando houve a separação, Excelência, separando, a maioria das mobílias a gente deixa com a ex-esposa. Eu voltei para minha casa, na casa do sítio onde eu moro, na minha própria casa e eu fiquei sem nada, então, eu desci na propriedade do meu avô que passou para minha mãe e peguei alguns móveis e foi junto. Mas, Excelência, está certo, eu devia ter prestado atenção, mas não percebi na hora, só percebi depois de alguns meses, então, quer dizer, esse negócio, esse ferro velho eu larguei lá porque era mais uma recordação, não tinha funcionamento da arma. Está certo, não podia estar, mas" (fls. 356/359).

A testemunha Ibraim Guilherme G. O. Santos, policial civil, afirmou que "Nós chegamos no local para cumprir o mandado, fomos recebidos pelo Caio. Cientificado do teor do mandado, ele, prontamente, apresentou a arma juntamente com as munições que foram apreendidas e depois encaminhadas para delegacia junto com o Caio" (fls. 350/351).

A testemunha João Paulo Ramalho asseverou que "Essa arma era arma antiga, deve ser de muitos anos atrás. Só que ela ficava lá, ficou toda vida lá, ninguém nunca mexeu, nunca pegou ela pra nada" (fls. 352/353).

A testemunha Leandra Cristina de Moraes Belini lembrou que "Uma vez que eu fui limpar a casa grande que é dos pais do Caio, sempre tem reuniões familiar, fui limpar em cima do armário, havia uma arma, espingarda, aí, eu não limpei. Quando o doutor Ary chegou pra me levar embora, eu falei pra ele que não havia limpado por causa disso, aí, ele falou 'não, isso aí é uma arma deixada pelo pai da doutora Suzana que seria uma recordação familiar'. Anotou que a arma ficava na "casa sede da propriedade", não dentro da casa do acusado (fls. 354/355).

No caso dos autos, o acusado declarou que "a lei não permite ignorância, imprudência, essas coisas, eu sabia do risco, mas não estava ligando para o risco, Excelência, eu assumo o erro, a arma estava lá, a munição era uma 32, a espingarda, uma 28, são 70mm para 50mm, quer dizer, é incompatível, eu nunca tinha atirado, eu nunca atirei com essa espingarda. Na verdade, eu tinha tirado o ferrolho dela para pendurar na parede, só isso, mas eu não fiz nada disso, deixei lá no armário e nunca mais vi, nunca utilizei-a".

Nesse ponto, é necessário observar que o acusado já foi condenado, por duas vezes,

por crimes da mesma espécie que ora analisado (fls. 21/24), de modo que é lícito considerar que não desconhecia, mesmo, a ilicitude de sua conduta, ainda que não tivesse a intenção de utilizar a armas e as munições que mantinha sob sua guarda, em sua residência.

Acrescente-se que o policial Ibraim Guilherme afirmou que, cientificado do teor do mandado, o acusado, prontamente, "apresentou a arma juntamente com as munições que foram apreendidas".

No mais, saliente-se que o laudo pericial copiado às fls. 212/ 214 atestou a potencialidade lesiva de todas as munições apreendidas. Já o laudo copiado às fls. 217/219 atestou que a espinga calibre .28 apreendida é eficaz para efetuar disparos de munição.

Por fim, cumpre assentar que o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/06 é de perigo abstrato, bastando a realização de qualquer um tipos nucleares para que se consuma. A propósito, recentes julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas- Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Acusados detidos na posse de entorpecentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Não há que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas - Atipicidade da conduta do artigo 12 da Lei de Armas - Descabimento - Crime de perigo abstrato - Ofensividade presumida - Precedentes - Condenação de rigor - Dosimetria penal - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - A fixação da pena deve se pautar por critérios de proporcionalidade - Revendo posicionamento anterior, entendo que o Artigo 28 da Lei 11.343/06, embora não tenha deixado de ser crime, não se afigura apto a gerar tanto reincidência quanto maus antecedentes, na medida em que viola o princípio da proporcionalidade - APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1500152-14.2021.8.26.0559; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022) - destaque nosso.

"Recurso em Sentido Estrito - Denúncia rejeitada - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Art. 12, da Lei nº 10.826/03 - R. decisão que rejeitou a denúncia. Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão e o recebimento da denúncia. Reconhecimento da atipicidade da conduta - Impossibilidade - Trata-se de crime de perigo presumido, em que basta, para sua realização, o agente portar a munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar - A simples realização de quaisquer das ações previstas no núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. Recurso Ministerial provido, para receber a denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1505887-49.2019.8.26.0510; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2021; Data de Registro: 18/11/2021) - destaque nosso.

Destarte, a ação penal é procedente.
Resta, pois, aplicar a pena.

Na aplicação da pena, atento ao art. 59 e seguintes do Código Penal, observo que o réu 02 (duas) condenações criminais definitivas (Processo 2566-29.2013 - fls. 21, Processo 3001775-09.2013 - fls. 22). A condenação de fls. 21 será observada na segunda fase da dosimetria, posto que gerou reincidência. Assim, observando a condenação de fls. 22 como "maus antecedentes", fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03, em razão do aumento de 1/6.

Prosseguindo, na segunda observo agravantes da reincidência (Processo 2566-29.2013 - fls. 21). Não observo atenuantes. Assim, fixo a pena em 1 (um) ano, 4 (quatro)

meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não observo causas aumento ou diminuição de pena.

O acusado afirmou que tem renda mensal de "entre dez e 14" mil reais (fls. 356), o que revela situação financeira confortável. Assim, fixo o dia-multa em 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência, CONDENO o réu CAIO MONREAL RAMOS NOGUEIRA, qualificado às fls. 6, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

O réu é reincidente em crime doloso (Processo 2566-29.2013 - fls. 21), o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

À vista da reincidência específica, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Serra Negra, 22 de abril de 2022.

Carlos Eduardo Silos de Araújo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA